

「고용보험수사관 직무규정」 일부 개정안 설명자료

1 개정 이유

- 직무규정의 미비점을 개선하고, 관련 법령 개정 및 어려운 용어 등을 정비하고자 함

2 주요 내용

① 현행 직무규정의 미비점 개선

- (사건 기피제도 신설) 공정성 강화를 위해 수사관이 사건 회피사유에 해당되는 때, 불공정한 조사를 하였거나 할 우려가 있다고 볼 만한 객관적·구체적 사정이 있는 경우 사건조사를 기피할 수 있는 규정(제18조의3, 별지 제22호)

② 타 법령 개정에 따른 용어 등 문구 수정

- 법령 명칭 변경에 따른 문구 수정(제2조제2호, 제44조제2호)
* 「근로자직업능력 개발법」 폐지 → 「국민 평생 직업능력 개발법」 시행

③ 기 타

- 어려운 용어 개정, 오기 삭제, 서식 신설 등(제18조의2, 제30조, 제39조)

3 참고 사항

- 가. 관계법령 : 해당사항 없음
- 나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음
- 다. 합 의 : 해당기관 없음
- 라. 기 타 : 신·구조문대비표, 별첨

고용보험수사관 직무규정 일부개정훈령안

고용보험수사관 직무규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2조제2호 중 "「근로자직업능력 개발법」"을 「국민 평생 직업능력 개발법」"으로 한다.

제18조의2 중 "과장"을 "소속 부서장"으로 한다.

제18조의3을 다음과 같이 신설한다.

제18조의3(사건조사의 기피) ① 신고인 또는 피신고인은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 별지 제22호서식에 따라 담당 수사관의 기피를 신청할 수 있다.

1. 수사관이 제18조의2의 사건 조사 회피 사유에 해당되는 때
2. 수사관이 사건 청탁, 방어권 침해 등 불공정한 조사를 하였거나, 불공정한 조사를 할 우려가 있다고 불만한 객관적·구체적 사정이 있는 때
- ② 소속 부서장은 기피 신청서가 제출된 때에는 기피 신청을 한 신고인 또는 피신고인에게 기피사유를 소명하도록 요청할 수 있고, 이 경우 기피 신청자는 3일 이내에 기피사유를 서면으로 소명하여야 한다.
- ③ 기피 신청 내용이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 신청을 각하한다.

1. 기피 신청 대상 사건이 종결되거나 송치된 경우
2. 동일한 사건에 대하여 이미 기피 신청이 있었던 경우
3. 제1항에 따른 신고인 또는 피신고인이 아닌 자가 기피 신청을 한 경우
4. 제2항에 따른 기피사유에 대한 소명이 없는 경우
- ④ 소속 부서장은 기피 신청이 이유 있다고 인정되는 때에는 기피 신

청서가 제출된 때부터 5일 이내에 사건 담당 수사관을 재지정하여 사건을 처리하도록 하여야 한다.

⑤ 소속 부서장은 제3항, 제4항의 결과에 대해 기피 신청자에게 통보하여야 한다.

제30조제1항제2호 중 "명기"한자를 "기재"한자로 한다

제39조제1항의 "①" 숫자를 삭제한다.

제44조제2호 중 "「근로자직업능력 개발법」"을 「국민 평생 직업능력 개발법」"으로, "근로자직업능력 개발법 시행령"을 "국민 평생 직업능력 개발법 시행령"으로 한다.

제46조 중 "훈령 시행일인 2022년 7월 1일"을 "2025년 7월 1일"로 한다.

별지 제22호서식을 별지와 같이 한다.

부 칙

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

신 · 구조문대비표

현행	개정안
제2조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 1. (생략) 2. “부정수급”이란 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 「고용보험법」 또는 「근로자직업능력 개발법」에 따른 급여, 지원금, 장려금 등의 금전(이하 “지원금 등”이라 한다)을 지원 받은 것을 말한다. 3. (생략)	제2조(정의) ----- -----. 1. (현행과 같음) 2. ----- ----- ---- 「국민 평생 직업능력 개발법」----- ----- ----- --.
제18조의2(사건조사의 회피) 수사관은 신고인, 피신고인과의 친족관계 또는 그에 준하는 특별한 관계로 인하여 사건 조사의 공정성을 의심받을 우려가 있는 경우 해당 사건의 조사를 담당하지 않을 수 있다. 다만, 불가피한 사유가 있는 경우에는 과장의 결재를 받아 해당 사건의 조사를 담당할 수 있다.	제18조의2(사건조사의 회피) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ---. ----- ----- 소속 부서장----- -----.
<u>제18조의3(사건조사의 기피)</u> <u><신 설></u>	<u>제18조의3(사건조사의 기피) ① 신고인 또는 피신고인은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 별지 제22호 서식에 따라 담당 수</u>

사관의 기피를 신청할 수 있다.

1. 수사관이 제18조의2의 사건 조사 회피 사유에 해당되는 때

2. 수사관이 사건 청탁, 방어권 침해 등 불공정한 조사를 할 우려가 있다고 볼만한 객관적·구체적 사정이 있는 때

② 소속 부서장은 기피 신청서가 제출된 때에는 기피 신청을 한 신고인 또는 피신고인에게 기피사유를 소명하도록 요청할 수 있고, 이 경우 기피 신청자는 3일 이내에 기피사유를 서면으로 소명하여야 한다.

③ 기피 신청 내용이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 신청을 각하한다.

1. 기피 신청 대상 사건이 종결되거나 송치된 경우

2. 동일한 사건에 대하여 이미 기피 신청이 있었던 경우

3. 제1항에 따른 신고인 또는 피신고인이 아닌 자가 기피 신청을 한 경우

4. 제2항에 따른 기피사유에 대한 소명이 없는 경우

제30조(피의자 출국금지·정지 및 해 제) ① 생 략

1. (생 략)

2. 외국인의 경우에는 성명(영·한 자명 명기한자는 일본·중국인에 한함)·성별·생년월일·국적·여권번호·직업·대한민국·그 밖의 방법으로 할 수 있으며, 이 경우 그 내용을 별지 제6호서식의 전화 등 사실 확인내용에 기록하여야 한다.

제39조(수사공조) ① 수사관은 부정수급의 죄가 「형법」 등 다른 법 위반의 죄와 경합될 경우 「근로감독관집무규정」 제50조를 준용하여 경찰과 공조 수사를 할 수 있다.

제44조(과태료부과결정) (생 략)

④ 소속 부서장은 기피 신청이 이유 있다고 인정되는 때에는 기피 신청서가 제출된 때부터 5일 이내에 사건 담당 수사관을 재지정하여 사건을 처리하도록 하여야 한다.

⑤ 소속 부서장은 제3항, 제4항의 결과에 대해 기피 신청자에게 통보하여야 한다.

제30조(피의자 출국금지·정지 및 해 제) ① (현행과 같음)

1. (현행과 같음)

2. 외국인의 경우에는 성명(영·한 자명 기재한자는 일본·중국인에 한함)·성별·생년월일·국적·여권번호·직업·대한민국·그 밖의 방법으로 할 수 있으며, 이 경우 그 내용을 별지 제6호서식의 전화 등 사실 확인내용에 기록하여야 한다.

제39조(수사공조) 수사관은 부정수급의 죄가 「형법」 등 다른 법 위반의 죄와 경합될 경우 「근로감독관집무규정」 제50조를 준용하여 경찰과 공조 수사를 할 수 있다.

제44조(과태료부과결정) (현행과 같

1. (생 략) 2. 「<u>근로자직업능력 개발법</u>」 제63조제1항 제5호부터 제7호까지의 규정에 해당하는 위반사항: <u>근로자직업능력 개발법 시행령 제53조</u> (영 별표 5) 제46조(재검토기한 3년) 이 훈령은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 <u>훈령 시행 일인 2022년 7월 1일</u>을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다. <u>부 칙</u> <u><신 설></u>	음) 1. (현행과 같음) 2. 「<u>국민 평생 직업능력 개발법</u>」 제63조제1항 제5호부터 제7호까지의 규정에 해당하는 위반사항: <u>국민 평생 직업능력 개발법 시행령 제53조</u>(영 별표 5) 제46조(재검토기한 3년) 이 훈령은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 <u>2025년 7월 1일</u>을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다. <u>부 칙</u> <u>이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.</u>
---	--

<고용지원실업급여과>

[별지 제22호] <신설 0000.0.0.>

고용보험수사관 기피 신청서

신청인	성명		사건 당사자 구분	[]신고인 []피신고인
	생년월일		전화번호	
	주소			

아래 사건의 담당 고용보험수사관에 대하여 다음과 같은 사유로 기피 신청합니다.

사건 접수번호			사건 사업장명	
담당 고용보험수사관	성 명		소 속	
기 피 신 청 사 유				
◆ 아래의 사유 중 해당사항을 선택하여 주시기 바랍니다. ☐ 고용보험수사관이 신고인, 피신고인과의 친족관계 또는 그에 준하는 특별한 관계로 인하여 사건조사의 공정성을 의심받을 우려가 있는 경우 ☐ 고용보험수사관이 불공정한 조사를 하였거나, 불공정한 조사를 할 우려가 있다고 불만한 객관적·구체적 사정이 있는 경우				
◆ 위에서 선택한 해당사항에 대하여 구체적인 사유를 기재하여 주시기 바랍니다. ☐ 사유:				
※ 근거자료 있는 경우에는 이 신청서와 함께 제출하여 주시기 바랍니다.				

신청인 (서명)
○○지 방 고 용 노 동 청 (○○지 청) 장 귀 하

297mm×210mm(일반용지 60g/m²(재활용품))